

1004869-32.2021.8.26.0655

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Defeito, nulidade ou anulação

Magistrado: Flávia Cristina Campos Luders

Comarca: Várzea Paulista

Foro: Foro de Várzea Paulista

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 20/12/2022

... requerente foi vítima de um crime de roubo praticado por três indivíduos armados. Nessa oportunidade, o autor informou à D. Autoridade Policial que os autores do roubo tinham conseguido subtrair determinada quantia em dinheiro (R\$ 1.500,00) de sua conta corrente, utilizando-se, para esse fim, de um cartão de débito (Banco Santander S.A.).

O requerente retornou à Delegacia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Várzea Paulista

Foro de Várzea Paulista

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Fernão Dias Leme, 2323 - Vila Santa Terezinha

CEP: 13220-005 - Várzea Paulista - SP

Telefone: 1133786461/6466 - E-mail: varzeaptajec@tjsp.jus.br

1004869-32.2021.8.26.0655 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1004869-32.2021.8.26.0655

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível

Requerente:

Pedro Henrique Castro de Abreu

Requerido:

Banco Santander Brasil Sa e outro

Juíza de Direito: Dra. Flávia Cristina Campos Luders

Vistos.

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação procede.

O requerente conseguiu comprovar os fatos constitutivos do direito que alega ter, nos termos do disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em 30.09.21, o autor comunicou ao requerido Banco Itaucard S/A que "é motorista de aplicativo e foi assaltado, e fizeram compras usando o cartão virtual dele" (fl. 183 e 184).

Consta do boletim de ocorrência elaborado em 25.09.21, às 20h26min, que o requerente foi vítima de um crime de roubo praticado por três indivíduos armados. Nessa oportunidade, o autor informou à D. Autoridade Policial que os autores do roubo tinham conseguido subtrair determinada quantia em dinheiro (R\$ 1.500,00) de sua conta corrente, utilizando-se, para esse fim, de um cartão de débito (Banco

Santander S.A.).

O requerente retornou à Delegacia de Polícia em 30.09.21, após notar que outras transações teriam sido realizadas pelos roubadores. De acordo com o autor, os roubadores teriam conseguido realizar duas operações "nos valores de R\$ 150,00 e R\$ 145,00 em nome de Iuri de Oliveira" (fl. 13). Todas as operações realizadas pelos autores do roubo e que parecem ter favorecido Iuri de Oliveira estão comprovadas nos autos (R\$ 1.500,00 - Banco Santander S.A. e R\$ 145,00 e R\$ 150,00 - Banco Itaucard S.A.).

O requerente conseguiu comprovar que iniciou o atendimento de um passageiro em 25.09.21, após às 14h35min - quando foi vítima do crime de roubo (fl. 32 e boletim de ocorrência - fl. 16). O documento de fl. 32 reforça a versão apresentada à D. Autoridade Policial.

O autor comunicou às instituições financeiras o ocorrido e solicitou o bloqueio dos cartões físico e virtual. A prática do crime de roubo foi comunicada à D. Autoridade Policial para elaboração do boletim de ocorrência.

Ao ser ouvido em Juízo, Pedro informou que "eu trabalho como motorista de aplicativo. Eu estava trabalhando com a plataforma 99. Eu fui buscar um passageiro em Várzea Paulista. Um passageiro tentou entrar pelo banco do carona. Eu disse a esse passageiro que ele não podia sentar-se no banco do carona. Quando eu percebi, três indivíduos entraram no veículo. Esses três indivíduos anunciaram o assalto pouco depois. Eles mandaram que eu saísse do carro. Dois deles estavam armados. Eu entrei de novo no carro. Eles mandaram que "eu entrasse no celular e entrasse conta por conta". Eles pediram as contas e as senhas para ver quanto eu tinha em conta". Na conta do Banco Santander eu tinha dois aplicativos. Eles viram que eu tinha dinheiro em conta mais cheque especial. Eu pagava o seguro, mas disseram que o seguro era só para o cartão de crédito. Eles estavam com máquinas. Eles me levaram para um local onde não tinha câmeras e me colocaram no porta-malas do carro onde eu fiquei por umas três horas. Eles ficaram rodando com meu carro e renderam outros indivíduos. Eles realizaram transações. Eles levaram meu celular, a quantia de R\$ 300,00 em espécie e fizeram diversas transações. Eles levaram as chaves do meu carro. Em um dos assaltos que eles fizeram um câmera de segurança conseguiu flagrá-los. Eu sei que há "um vídeo deles". Eles realizaram transações que totalizaram R\$ 1.500,00 (Banco Santander S.A. - via cartão) e R\$ 290,00 (Banco Itaucard S.A. - via cartão de crédito). Eu acionei a polícia. Eu pedi ajuda, liguei para a polícia e depois liguei para minha mãe. Eu sei que "pegaram esses assaltantes no final de dezembro". Eu tentei bloquear meu cartão do Banco Santander S.A., mas disseram que "não tinha como". Eu tentei pela Ouvidoria e pela agência, "mas não fizeram nada". Pois bem.

As provas produzidas demonstram à exaustão a ocorrência do roubo e o prejuízo causado ao consumidor.

O E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que:

"Não se está aqui a responsabilizar a instituição bancária por situação que estivesse fora de seu controle. Pelo contrário, não obstante seja inegável o fato lamentável configurado no roubo à autora, incumbia à fornecedora dos serviços bancários garantir meios para impedir que terceiros realizassem transações mediante o uso do cartão da titular ao menos é isso que se espera das empresas deste ramo quando com elas se contrata, segurança e confiabilidade, pois, afinal, a elas o(a) consumidor(a) confiou o dinheiro que garante o seu sustento.

Portanto, embora a requerida tenha alegado que seu sistema seria praticamente imune a fraudes e que os gastos apenas poderiam ter sido efetuados pela própria usuária, não comprovou de forma definitiva que a contratação efetivamente partiu da consumidora.

Não bastasse, incumbia à instituição bancária (e se esperava dela) realizar controle rígido do perfil de seus clientes, pois devia ter se cercado dos cuidados necessários o que permitiria, no caso em análise, a suspensão das operações suspeitas (duas "compras" em elevado valor realizadas em um intervalo de menos de poucos minutos e no mesmo estabelecimento) até que fossem confirmadas com a consumidora, por outro meio mais confiável (ligação telefônica, mensagem de texto, ou equivalente).

Em razão disso, não obstante as compras tenham sido realizadas por terceiros (roubadores), seria inviável reconhecer a culpa exclusiva da consumidora ou dos terceiros pelo ocorrido, pois também incumbia à instituição apelante que possuem inegável poderio financeiro investir nos melhores recursos de segurança disponíveis, como também investir em pesquisas para o aperfeiçoamento das tecnologias existentes, sempre visando a prestar um serviço de maior qualidade, com a segurança esperada pelos usuários." (TJSP – Apelação Cível nº 1013346-26.2021.8.26.0564 - 37ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. SÉRGIO GOMES, j. 06.12.22).

As instituições financeiras deverão, portanto, restituir os valores subtraídos do autor.

O pedido cumulado deve ser também acolhido.

A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

A presente ação é fundada na responsabilidade objetiva, prescindindo da comprovação de culpa ou dolo.

Como já mencionado, há nos autos provas suficientes e capazes de indicar que o autor foi vítima de um crime de roubo e obrigado a fornecer as senhas bancárias. As transações não foram realizadas pelo requerente, que se limitou a fornecer os cartões e a liberar o acesso de contas bancárias aos autores do roubo. As operações foram realizadas pelos roubadores com a utilização dos cartões de Pedro (físico e virtual) e de máquinas de pagamento que eles traziam consigo.

As instituições financeiras requeridas deveriam ter comprovado que o autor tinha meios de evitar que fossem realizadas todas as transações sem colocar em risco a própria vida, ônus do qual não se desincumbiram.

Ora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabia às instituições financeiras o rastreio de referidas movimentações financeiras para apurar quem teria sido destinatário do numerário subtraído do correntista. Tinham a subtração decorrido de culpa exclusiva da vítima.

É verdade que as senhas podem ter sido fornecidas pelo correntista, ameaçado que estava por três indivíduos, dois deles armados. Fato é que não se pode esperar do correntista que ele morra para proteger as senhas bancárias, conduta que beneficiaria, em última análise, tão somente a instituição financeira.

É de se ver, outrossim, que os bancos não negaram os débitos e tampouco contestaram os valores. Limitaram-se a insistir na necessidade de ser resguardado o sigilo das senhas – o que não se deve esperar daquele que está sob a mira de armas de fogo e teme morrer.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:

"O Fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

E, em se tratando de responsabilidade objetiva – por ser patente a falha na prestação do serviço – incumbia aos requeridos ter demonstrado que o evento ocorreu por culpa exclusiva da vítima, o que não fizeram.

Neste sentido:

"RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos moral e material - Reconhecimento - Contrato Prestação de serviços - Serviços bancários - Saque indevido em conta corrente - Segurança do serviço e risco da atividade - Possibilidade de clonagem do cartão juntamente com a senha - Reparação de danos material e moral - Cabimento - Valor do arbitramento - Princípio da razoabilidade e proporcionalidade - Recursos

impróvidos" (Apelação Cível n. 1.1694.974-1 São Paulo - 15ª Câmara de Direito Privado, Relator ANTONIO RIBEIRO, j. 01.08.06).

O requerente deve ser indenizado (dano moral in re ipsa).

Para o arbitramento da indenização, é preciso analisar tanto a saúde financeira das ofensoras, com fixação de indenização que não lhe pareça irrisória e ao mesmo tempo lhe preste cunho punitivo, como também o efetivo prejuízo e abalo sofridos pelo ofendido, para que o valor da reparação não constitua verdadeiro enriquecimento sem causa.

No presente caso, em se considerando a realidade das partes e os fatos ocorridos, fixo a indenização em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este a ser atualizado pela Tabela Prática do TJSP desde o arbitramento, com a incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês contados da citação.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação de obrigação de não fazer c.c. pedido de reparação de danos materiais e morais proposta por PEDRO HENRIQUE CASTRO DE ABREU contra o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e contra o BANCO ITAUCARD S.A. para:

(i). Condenar o requerido Banco Santander (Brasil) S.A. a restituir ao autor a quantia de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a ser atualizada pela Tabela Prática do TJSP desde a data em que subtraído o numerário (25.09.21), e de juros de mora contados da citação e calculados em consonância com o disposto no art. 406 do Código Civil c.c. art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional;

(ii). Condenar o requerido Banco Itaucard S.A. a restituir ao autor a quantia de R\$ 290,00 (duzentos e noventa reais), a ser atualizada pela Tabela Prática do TJSP desde a data em que subtraído o numerário (25.09.21), e de juros de mora contados da citação e calculados em consonância com o disposto no art. 406 do Código Civil c.c. art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional e

(iii). Condenar solidariamente os requeridos Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco Itaucard S.A. a pagarem ao autor a quantia de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais suportados, a ser acrescida de correção monetária calculada pelos índices indicados na Tabela Prática do TJSP desde o arbitramento, e de juros de mora, contados da citação, e calculados em consonância com o disposto no art. 406 do Código Civil c.c. art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional.

Ficam as partes desde já intimadas que o prazo para interposição de recurso é de 10 (dez) dias e que deverá ser recolhido o valor do preparo calculado sobre o valor atualizado da condenação, ou em se tratando de sentença ilíquida, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 4º da Lei Estadual 11.608, de 29.12.2003 e art. 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, sob pena de deserção, observada a gratuidade processual.

Concedo ao autor os benefícios da Justiça. Anote-se.

O valor do preparo deverá abranger as despesas e taxas processuais de todos os serviços forenses realizados nos autos, o que inclui as despesas com o conciliador (honorários), ora fixadas em R\$ 64,60 (sessenta e quatro reais e sessenta centavos), em caso de ter havido audiência de conciliação, nos exatos termos do art. 12 do Comunicado CG nº 1530/2021, publicado no DJE em 16.07.2021.

Por ora, sem condenação nas verbas da sucumbência, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Por conseguinte, julgo o feito extinto com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Varzea Paulista, 20 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA